

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU'NA

Başvuru Sahibi	:	BEKİR ONUK (TC KİMLİK NO: 39868706984)
Başvuran Vekili	:	Av. FATİH MEHMET ERCİYAS
Sigorta Kuruluşu (Aynı uyuşmazlıkla ilgili birden fazla kuruluşla ilgili başvuru yapıldığında tüm kuruluşlar buraya yazılabilir)	:	TÜRKİYE (GÜNEŞ) SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Police Türü (trafik, kasko, yangın, hayat branşı sağlık veya hastalık vb.)	:	ZMMS
Uyuşmazlığa Konu Police No	:	574171337
Talep Konusu (üstte bulunan police türüne ek alt talep konusu örnek: -trafik – araç hasarı, trafik değer kaybı, trafik – destekten yoksun kalma, trafik- sürekli maluliyet veya geçici maluliyet vb.)	:	Değer Kaybı Bedeli
Uyuşmazlık Tutarı (Sisteme girilen uyuşmazlık tutarı ile bu alana girilen uyuşmazlık tutarı aynı olmalıdır)	:	Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10,00-TL Değer Kaybı
Plaka No (başvuru sahibinin plakası)	:	34 ELN 183
Plaka No (karşı tarafın plakası varsa)	:	34 HDN 316
Riziko (hasar) tarihi	:	21/10/2023
Sigorta kuruluşu kısmi bir ödeme yaptı mı? Yapıldı ise yapılan ödeme tutarı ve ödeme tarihi	:	YOK
Başvurunuzla ilgili olarak kusura ilişkin itirazınız var mı? (Sadece kusur tespiti komisyonumuzun görev kapsamı dışındadır.)	:	YOK

UYUŞMAZLIK KONUSU : Zararın tazmini amacıyla uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (Fazlaya İlişkin Haklarımız Saklı Kalmak Kaydıyla – Kısmi Dava) şimdilik 10,00 TL reel değer kaybı bedelinin temerrüt tarihinden itibaren tahsili talebimizdir.

NETİCE TALEP:

- 1- **10,00 TL REEL DEĞER KAYBI BEDELİNİN** police limitleri dahilinde davalı sigorta şirketinden temerrüt tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte tazminine,
- 2- Baro pulu 60,50-TL ile her türlü başvuru ücreti, yargılama gideri, bilirkişi ücreti ve vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ
AV. FATİH MEHMET ERCİYAS



SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU'NA

DAVACI : **BEKİR ONUK (TC KİMLİK NO: 39868706984)**
Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1075. Sk. No:10/3 Gaziosmanpaşa/İST

VEKİLİ : **Av. Fatih Mehmet ERCİYAS**
Osmaniye Mah. Mine Sok. No:4 Emre Konutları A Blok K:6 D:28
Bakırköy/İSTANBUL

DAVALI SİGORTA : **TÜRKİYE (GÜNEŞ) SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**
Levent Mah. Çayır Çimen Sok. No:7 34330 Levent-
Beşiktaş/İSTANBUL

UYUŞMAZLIK MİKTARI : **10,00 TL (Fazlaya İlişkin Haklarımız Saklıdır.)**

TEMERRÜT TARİHİ : **08/11/2023**

KONU : Zararın tazmini amacıyla uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere **(Fazlaya İlişkin Haklarımız Saklı Kalmak Kaydıyla – Kısmi Dava)** şimdilik 10,00 TL reel değer kaybı bedelinin temerrüt tarihinden itibaren tahsili talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

- 1- **TÜRKİYE (GÜNEŞ) SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'** ne sigortalı **TUNCAY TAŞCI'a** ait **34 HDN 316** plakalı araç tarafından **21/10/2023** tarihinde müvekkile ait **34 ELN 183** plakalı araca çarpmak suretiyle maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Mevcut kazada davalıya sigortalı aracın sürücüsü kazanın meydana gelmesinde **%100** asli kusurludur.
- 2- Müvekkilime ait araçta kaza sonucu oluşan reel değer kaybı bedeli için **120.000,00-TL'den az olmamak üzere reel değer kaybı bedeli ödenmesi talep edilmiş ancak davalı tarafından ödeme yapılmamıştır.**

GÜNCEL ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

- 1- Anayasa Mahkemesi 2021/82 E. 29/12/2022 tarih 2022/167 K. Sayılı kararında; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 90. Maddesinin birinci fıkrasına eklenen ikinci cümlelerin Anayasa'ya aykırı bularak **İPTALİNE** karar vermiştir. İptal kararı, 14/02/2023 tarih ve 32104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve böylece Karayolları Trafik Kanununun 90'ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki ikinci cümle yürürlükten kalkmıştır.
- 2- Anayasa Mahkemesi, **değer kaybı, destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminatlarının belirlenme esaslarının düzenlendiği işbu fıkranın ikinci cümlesinin iptali kararı ile zorunlu mali sorumluluk sigortası**

bağlamındaki tazminatların esas ve usullerinin belirlenmesinde Genel Şartların değil, Kanun hükümlerinin uygulanmasının yolunu açmıştır. Böylece Karayolları Trafik Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanununun özellikle haksız fiile dayanan ve gerçek zararın tazminini öngören hükümlerinin uygulanmasının gerekliliği doğmuştur.

3- Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 90. Maddesinin birinci fıkrasındaki ikinci cümlesindeki değer kaybı tazminatının hesaplanması yönünde esas alınması gereken kuralların yasal dayanağı kalmamıştır.

4- Anayasa Mahkemesinin 09/10/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 17/07/2020 tarihli ve 2019/40 E., 2020/40 K sayılı kararı ile Trafik Sigortası Genel Şartlarının bazı maddelerinin uygulanmasına yönelik KTK 90. Maddesinin Genel Şartlara atıf yapan ibaresinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile iptaline karar verilmiş olup kararın derdest dosyalar yönünden dikkate alınması da gerektiğinden araçta oluşan değer kaybı zararını Genel Şartlardaki formül yerine Yargıtay içtihatlarında olduğu gibi diğer bir ifadeyle aracın kazadan bir gün önceki değeri ile kazadan sonraki değeri arasındaki fark biçiminde hesaplanması gerekmektedir.

3- Anayasa Mahkemesi 2019/40 esas sayılı başvuruda; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 90'ıncı maddesinin birinci cümlesinde geçen "... ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda..." ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan "...ve genel şartlarda..." ibaresini, Anayasaya aykırı bularak iptaline karar vermiştir. İptal kararı, 09.10.2020 tarih ve 31269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve böylece Karayolları Trafik Kanununun 90'ıncı maddesinde belirtilen ibareler yürürlükten kalkmıştır.

Bilindiği üzere, Anayasa'nın 153'üncü maddesi uyarınca anayasa mahkemesi kararları kesin olup yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlamaktadır. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararlarının, itiraz yoluna başvurulmasını isteyen kişi ya da kişiler tarafından açılan davaların yanı sıra, iptal edilen hüküm ya da hükümler esas alınarak hakkında uygulama yapılmış olan kişiler tarafından açılan ve görülmekte olan davalarda da uygulanması zorunludur. Danıştay 4. Dairesinin 09.05.2011 tarihli 2011/2546 E. ve 2011/3384 sayılı kararında vurgulandığı üzere, Anayasa Mahkemesi'nce bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tümünün ya da bunların belirli hükümlerinin Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildiğinin bilindiği halde görülmekte olan davaların Anayasa'ya aykırılığı saptanan kurallara göre görüşülüp çözümlenmesi, Anayasa'nın üstünlüğü prensibine ve hukuk devleti ilkesine aykırı düşeceği için uygun görülmez.

Yine Yargıtay 9 Hukuk Dairesinin 2016/19841 E. ve 2020/6786 sayılı kararında da açıkça belirtildiği üzere "İtiraz yoluyla yapılan başvuru üzerine iptal edilen hükmü, benzer işlerde uygulama durumunda bulunan başka mahkemeler de **Anayasa Mahkemesi iptal kararına uymak zorunda olup, iptal edilen yasa maddesine dayanarak karar veremezler.** İtiraz yoluna başvuran mahkemenin verilecek olan iptal kararı ile bağlı olması, diğer mahkemeler bakımından da aynı etkiyi haizdir. Sadece başvuran mahkeme açısından iptal kararının geriye yürüyeceğinin kabulü, uygulanacak olan norm bakımından mahkemeler arasında eşitsizlik doğuracaktır. Tüm mahkemelerin itiraz yoluna başvurması da beklenemeyeceğinden,

uyuşmazlığa dair iptal kararının diğer mahkemelerde derdest olan davalar bakımından da uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır.”

Anayasa Mahkemesi, genel şartlara atıf yapan ibarelerin iptali kararı ile zorunlu mali sorumluluk sigortası bağlamındaki tazminatların esas ve usullerinin belirlenmesinde **Genel Şartların değil, Kanun hükümlerinin uygulanmasının yolunu açmıştır.** Böylece Karayolları Trafik Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanununun özellikle haksız fiile dayanan ve gerçek zararın tazminini öngören hükümlerinin uygulanmasının gerekliliği doğmuştur.

Türk Borçlar Kanunu md. 49 uyarınca “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.”

Türk Ticaret Kanunu md. 1409 gereğince “Sigortacı, sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan veya bedelden sorumludur.”

Türk Ticaret Kanunu md. 1459 uyarınca “Sigortacı, sigortalının uğradığı zararı tazmin eder.”

Görülebileceği üzere, kanun koyucu “**gerçek zarar**” ilkesini açıkça ortaya koymuş olup, yerleşik yargı içtihatlarında da benimsendiği üzere davalı sigorta şirketi rizikonun gerçekleşmesinden doğan gerçek zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Değer kaybı hesaplanmasında Yargıtayın yerleşik içtihadına göre “aracın modeli, markası, özellikleri, hasarı, yapılan onarım işlemleri, kilometresi, olay tarihindeki yaşı, davacı tarafın iddiaları, davalı tarafın savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre” değer kaybı zararının belirlenmesi gerekmektedir. (Yargıtay 17. HD, 2017.E.980, 2018.K. 1219)

Açıklanan nedenlerle; tazminat hesabında gerçek zarar ilkesinden yola çıkarak meri mevzuat ve yargı içtihatları doğrultusunda karar verilmesi gerekmektedir.

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2009/9892 K. 2010/3124 T. 5.4.2010 Kararında;

“Dava, trafik kazası sebebiyle araçta meydana gelen değer kaybı ve kazanç kaybı istemine ilişkindir. Trafik sigortacısı, karşı araçta meydana gelen gerçek zararı limit dahilinde teminat altına almıştır. Dava konusu trafik kazası sonucunda, davacıya ait aracın tamir süresince çalışmaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı trafik sigortası teminatı dışında ise de, araçta meydana gelen değer kaybı gerçek zarar kalemleri arasında bulunmaktadır.”

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2010/8927 K. 2011/10635 T. 17.10.2011 Kararında;

“Dava, haksız eylem sebebiyle davacıya ait araçta oluşan hasar bedeliyle değer kaybının ödetilmesi istemine ilişkindir, yerel mahkemece istem reddedilmiştir. Yerel mahkemece benimsenen ve karara esas alınan bilirkişi raporunda ise, sadece araçta oluşan hasarın onarım bedeli belirlenmiş; ancak, bu hasar sebebiyle araçta değer kaybı olup olmayacağı yönünde herhangi bir inceleme ve değerlendirme yapılmamıştır. Davacı, hasar onarım bedeli isteğinin yanı sıra hasar ve onarım sebebiyle aracının değerinin düştüğünü ileri sürerek değer kaybı zararını da istemektedir. Sigorta şirketi tarafından davacıya hasar bedeli için ve değer kaybı sebebiyle ise herhangi bir ödeme yapılmadığı da anlaşılmaktadır. Mahkemece, yukarıda açıklanan olgular gözetilerek araçta değer kaybı olup olmadığının belirlenmesi için bilirkişi incelemesi yaptırılması ve varılacak uygun sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.”

Yüksek Mahkeme kararları uyarınca da değer kaybı ZMM poliçesi kapsamında olup poliçe limitleri dahilinde ödenmesi gerekmektedir.

- 4- Muhatap sigorta şirketine **08/11/2023** tarihinde reel değer kaybının ödenmesi için başvuru yapılmış ancak davalı tarafından değer kaybına ilişkin **zararın tamamı ödenmemiştir.**
- 5- Davalının söz konusu değer kaybı bedelini kabul etmemesi üzerine, reel değer kaybı bedelinin tazmini için tahkim komisyonuna başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

İSTEM SONUCU : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle taraflar arasındaki reel değer kaybı bedeline ilişkin uyuşmazlık sebebi ile talep edebileceğimiz miktarın bilirkişi marifeti ile tespit edilmesinden sonra fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, **şimdilik ;**

1) 10,00 TL REEL DEĞER KAYBI BEDELİNİN poliçe limitleri dahilinde davalı sigorta şirketinden temerrüt tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte tazminine,

2)Baro pulu bedeli 60,50-TL ile her türlü başvuru, yargılama gideri bilirkişi ücreti ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. 29/11/2023

Davacı Vekili
Av. Fatih Mehmet ERCİYAS

